MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 11 (Materias Comunes): La Administración Electrónica. El derecho y el deber de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. Identificación y firma electrónica. La Sede electrónica. Registros y notificaciones electrónicas. Publicaciones electrónicas. El archivo electrónico.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 11. La Administración Electrónica. El derecho y el deber de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. Identificación y firma electrónica. La Sede electrónica. Registros y notificaciones electrónicas. Publicaciones electrónicas. El archivo electrónico

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, arts. 9 a 17, 26 a 31, 40 a 45 y 70); Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, arts. 38 a 46); Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos; Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (eIDAS); Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza; Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI); Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); y Ordenanzas reguladoras de la Administración Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

---

1. La Administración Electrónica: concepto, evolución y principios rectores

1.1. Concepto dogmático y evolución legislativa

La **Administración Electrónica** (*e-Administración*) representa la transformación estructural de la gestión pública mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las relaciones de las Administraciones públicas con la ciudadanía, las empresas y entre los propios entes públicos. Su objetivo es dotar a la acción administrativa de mayor eficacia, celeridad, transparencia, accesibilidad y eficiencia, superando las limitaciones espaciotemporales del soporte papel.

La evolución normativa en el ordenamiento jurídico español ha atravesado tres etapas bien diferenciadas:

1. **Fase inicial de habilitación técnica (Ley 30/1992, de 26 de noviembre)**: Su **artículo 45** promovió tímidamente la incorporación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos por las Administraciones públicas, supeditándolos a la existencia previa de disponibilidades presupuestarias y desarrollos reglamentarios específicos.
2. **Fase de consagración del derecho ciudadano (Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos - LAECSP)**: Reconoció formalmente el

derecho de la ciudadanía a relacionarse con las AAPP por medios electrónicos, si bien articuló un modelo dual donde el papel seguía siendo la regla general y lo digital una opción sobrevenida.

3. **Fase de implantación electrónica plena y por defecto (Leyes 39/2015 y 40/2015)**: El legislador de 2015 acometió una reforma integral:
4. La **Ley 39/2015 (LPACAP)** regula las relaciones *ad extra* (hacia fuera) de la Administración con los ciudadanos, instaurando el principio de que la tramitación electrónica no es ya una vía alternativa, sino la **forma ordinaria y por defecto** de sustanciación del procedimiento administrativo común.
5. La **Ley 40/2015 (LRJSP)** regula las relaciones *ad intra* (hacia dentro) del Sector Público y entre las distintas Administraciones, imponiendo la obligación de relacionarse internamente de forma exclusivamente electrónica.
6. Este marco legal se ha visto culminado y desarrollado con carácter básico por el **Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo**, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

1.2. Principios rectores de la Administración digital

El **artículo 3 del Real Decreto 203/2021** y la **LRJSP (artículo 3)** consagran los principios informadores del funcionamiento electrónico del sector público:

1. **Neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso**: Las AAPP utilizarán estándares abiertos e independientes de cualquier fabricante o proveedor comercial, garantizando que el ciudadano pueda acceder a los servicios públicos sin verse forzado a adquirir programas de software de una marca comercial específica.
2. **Accesibilidad universal y diseño para todos**: Garantía de que los entornos, procesos y herramientas digitales sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, prestando especial atención a las personas con discapacidad o mayores (**Directiva UE 2016/2102** y **Real Decreto 1112/2018**).
3. **Facilidad de uso y proactividad**: Los sistemas deben diseñarse centrados en el usuario, reduciendo cargas burocráticas y facilitando la tramitación en línea de forma intuitiva y predictiva.
4. **Interoperabilidad**: Capacidad de los sistemas de información para compartir datos y posibilitar el intercambio y reutilización de información entre Administraciones públicas (**artículo 156 LRJSP** y **Real Decreto 4/2010 - ENI**).
5. **Seguridad integral**: Protección de la información y de los servicios frente a ciberamenazas, garantizando la confidencialidad, integridad, trazabilidad, autenticidad y disponibilidad conforme al **Real Decreto 311/2022 - ENS**.
6. **Principio de "solo una vez" (*once-only principle*)**: Los ciudadanos tienen derecho a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración (**artículo 28.2 y 53.1.d LPACAP**), debiendo ser consultados o recabados electrónicamente por las redes corporativas interadministrativas.

---

2. El derecho y el deber de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos

2.1. El régimen general del artículo 14 de la LPACAP

El **artículo 14 de la LPACAP** estructura la relación electrónica con las Administraciones públicas en dos categorías jurídicas diferenciadas: el derecho general de las personas físicas frente a la obligación legal tasada para determinados colectivos.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|    RÉGIMEN DE RELACIÓN CON LAS AAPP POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (ART. 14 LPACAP) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. PERSONAS FÍSICAS (Art. 14.1 LPACAP)                                 |
|     - Regla general: DERECHO POTESTATIVO de elección (electrónico o papel). |
|     - Pueden modificar el medio elegido en cualquier momento.           |
|                                                                         |
|  2. SUJETOS OBLIGADOS POR LEY (Art. 14.2 LPACAP - Obligación Exclusiva) |
|     a) Personas jurídicas (sociedades, fundaciones, asociaciones).      |
|     b) Entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, etc.). |
|     c) Profesionales de colegiación obligatoria (abogados, arquitectos...). |
|     d) Empleados de las Administraciones Públicas (por su condición).   |
|     e) Representantes de sujetos obligados.                             |
|                                                                         |
|  3. EXTENSIÓN REGLAMENTARIA (Art. 14.3 LPACAP)                          |
|     - Posibilidad de obligar a ciertas personas físicas para trámites   |
|       concretos por capacidad económica, técnica o profesional acreditada. |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

A) El derecho potestativo de las personas físicas (artículo 14.1 LPACAP)

Conforme al **artículo 14.1 de la LPACAP**:

> *"Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a ello (...). El medio elegido por la persona física para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento."*

Este precepto salvaguarda a la ciudadanía común frente a la brecha digital: el ciudadano individual tiene el derecho a exigir ser atendido en papel y en oficinas presenciales de asistencia en materia de registros, y la Administración no puede imponerle coactivamente el canal telemático salvo las excepciones reglamentarias tasadas del apartado 3.

B) Catálogo de sujetos obligados a relacionarse por medios electrónicos (artículo 14.2 LPACAP)

El **artículo 14.2 de la LPACAP** establece que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP para la realización de **cualquier trámite** de un procedimiento administrativo:

- **a) Las personas jurídicas**: Sociedades mercantiles (S.A., S.L.), sociedades cooperativas, fundaciones, asociaciones legalmente constituidas y corporaciones de Derecho público.
- **b) Las entidades sin personalidad jurídica**: Comunidades de bienes, sociedades civiles sin personalidad, herencias yacentes y comunidades de propietarios.
- **c) Quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria**: Abogados, procuradores, graduados sociales, arquitectos, médicos, farmacéuticos, etc., para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- **d) Los empleados de las Administraciones Públicas**: Para los trámites y actuaciones que realicen con ellas **por razón de su condición de empleado público**, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración (ej. solicitud de vacaciones, permisos, trienios, concursos de traslados).
- **e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración**: La condición de sujeto obligado del representado arrastra necesariamente al representante al canal digital.

C) Ampliación reglamentaria a personas físicas (artículo 14.3 LPACAP)

El **artículo 14.3 de la LPACAP** faculta a las Administraciones para extender reglamentariamente la obligación electrónica a personas físicas para determinados procedimientos y colectivos, **siempre que quede acreditado que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos concurre la garantía de acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios**. Un ejemplo típico es la obligación impuesta a los aspirantes a pruebas selectivas de empleo público de presentar sus instancias telemáticamente cuando así lo contemplan las bases de la convocatoria.

2.2. La asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos

Para evitar situaciones de desamparo e indefensión de las personas físicas no obligadas, el **artículo 12 de la LPACAP** impone a las Administraciones el deber ineludible de asistencia:

1. **Canal presencial asistido**: Las AAPP garantizarán que los interesados puedan ser asistidos en el uso de medios electrónicos en las **Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAMR)**.
2. **La figura del funcionario habilitado (artículo 12.2 LPACAP)**: Si un interesado que no dispone de los medios electrónicos necesarios desea formular una solicitud o presentar un escrito telemático, su identificación o firma electrónica podrá ser válidamente realizada por un **funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado**.
3. *Requisito formal*: Es preceptivo que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su **consentimiento expreso y por escrito** para dicha actuación, debiendo quedar constancia fehaciente en el expediente para los casos de discrepancia.
4. Cada Administración mantendrá actualizado un **Registro de Funcionarios Habilitados**.
5. **El Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) (artículo 5 LPACAP y arts. 20 a 25 RD 203/2021)**: Permite inscribir los poderes otorgados *apud acta* (presencial o electrónicamente) por comparecencia personal en las OAMR o mediante firma electrónica en la sede. Los poderes se tipifican en:
6. Poder general para cualquier actuación administrativa ante cualquier Administración.
7. Poder para cualquier actuación ante una Administración determinada (ej. solo ante el Ayuntamiento de Utrera).
8. Poder para trámites o procedimientos específicos.

9. *Vigencia temporal*: Los poderes inscritos tienen una validez máxima de **cinco (5) años**, prorrogable por periodos máximos sucesivos de cinco años (**artículo 5.6 LPACAP**).

---

3. Identificación y firma electrónica

3.1. Marco normativo: eIDAS y Ley 6/2020

El marco jurídico de la firma y la identificación digital en España descansa sobre dos pilares normativos de máxima jerarquía:

- El **Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (Reglamento eIDAS)**, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
- La **Ley 6/2020, de 11 de noviembre**, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que derogó la histórica Ley 59/2003 de firma electrónica.

3.2. Distinción dogmática entre identificación y firma electrónica

En la sistemática de la LPACAP, identificación y firma cumplen funciones jurídicas diferenciadas:

- **Identificación**: Acredita fehacientemente la identidad de una persona ante la Administración (certifica *quién es* el ciudadano). Basta para navegar por la sede, consultar el estado de expedientes, recibir comunicaciones informativas y descargar documentos.
- **Firma electrónica**: Además de acreditar la identidad del firmante, garantiza la **integridad del documento** electrónico (que no ha sido modificado tras su firma) y el **no repudio** (el firmante no puede negar válidamente haber suscrito la declaración de voluntad).

3.3. Sistemas de identificación y de firma admitidos para los interesados

Conforme a los **artículos 9 y 10 de la LPACAP**:

```
+-----------------------------------------------------------------------------+
|          SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA (ARTÍCULOS 9 Y 10 LPACAP)       |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                             |
|  1. CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS CUALIFICADOS / RECONOCIDOS                    |
|     - Certificados de persona física (FNMT-RCM, etc.).                     |
|     - DNI electrónico (DNIe) en sus distintas versiones.                    |
|     - Certificados de representante de persona jurídica o entidad.         |
|                                                                             |
|  2. SISTEMAS DE CLAVE CONCERTADA                                            |
|     - Plataforma Cl@ve del Sector Público:                                  |
|       * Cl@ve PIN (acceso temporal mediante código SMS).                    |
|       * Cl@ve Permanente (usuario, contraseña y código OTP de refuerzo).    |
|       * Cl@ve Firma (firma basada en certificados en la nube).              |
|                                                                             |
|  3. OTROS SISTEMAS DE FIRMA QUE LAS AAPP CONSIDEREN VÁLIDOS                 |
|     - Sellos de tiempo, biometría certificada o registros de claves.        |
|     - Exigen acuerdo previo del Consejo de Ministros / Gobiernos CCAA.      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

3.4. Supuestos en que es obligatorio el uso de la firma electrónica (artículo 11 LPACAP)

La regla general de la LPACAP es que para la mera relación, consulta o personación basta la **identificación**. El **artículo 11.2 de la LPACAP** reserva con carácter taxativo y tasado el **uso preceptivo de la firma electrónica** para los siguientes cinco supuestos esenciales:

1. **Formular solicitudes** de inicio de procedimientos.
2. **Presentar declaraciones responsables o comunicaciones**.
3. **Interponer recursos administrativos** de cualquier naturaleza.
4. **Desistir de acciones**.
5. **Renunciar a derechos**.

3.5. Identificación y firma de las Administraciones Públicas

La **Ley 40/2015 (LRJSP)** regula los instrumentos digitales utilizados por las propias Administraciones:

1. **Sistemas de identificación de las AAPP (artículo 40 LRJSP)**: Se identifican mediante **certificados de sede electrónica** y **sellos electrónicos** cualificados de órgano o entidad.
2. **La Actuación Administrativa Automatizada (AAA) (artículo 41 LRJSP)**:
3. Se entiende por AAA cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración pública en el marco de un procedimiento, **en la que no haya intervenido de forma directa una persona física** (ej. expedición automática de un certificado de empadronamiento, liquidación de un impuesto periódico).
4. *Requisitos*: Debe definirse previamente mediante resolución formal el órgano competente para la programación y diseño del sistema y el órgano responsable a efectos de impugnación.
5. **Sistemas de firma en la AAA (artículo 42 LRJSP)**: La actuación automatizada solo puede firmarse mediante:
6. **Sello electrónico** de la Administración, órgano, organismo público o entidad de derecho público.
7. **Código Seguro de Verificación (CSV)** vinculado a la Administración Pública y, en su caso, a la persona u órgano actuante, garantizándose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica.
8. **Firma electrónica del personal al servicio de las AAPP (artículo 43 LRJSP)**:
9. Se realiza mediante certificados electrónicos de empleado público.
10. Por razones de seguridad pública o protección, la firma podrá incorporar un **número de identificación profesional (pseudónimo)** en lugar del nombre y apellidos (frecuente en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, inspectores o trabajadores sociales en expedientes de alto riesgo).

---

4. La Sede electrónica y el Punto de Acceso General electrónico

4.1. Concepto, caracteres y régimen jurídico de la Sede electrónica

El **artículo 38 de la LRJSP** define la sede electrónica como:

> *"Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias."*

De conformidad con el **Real Decreto 203/2021 (artículos 9 a 12)**, sus características esenciales son:

1. **Publicidad oficial y responsabilidad**: La publicación en la sede de actos y notificaciones surte plenos efectos jurídicos. El titular de la sede asume la responsabilidad directa respecto a la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
2. **Creación formal**: Las sedes electrónicas se crearán mediante **orden ministerial o disposición reglamentaria correspondiente**, que deberá publicarse preceptivamente en el diario oficial que corresponda (en los municipios, mediante acuerdo del Pleno publicado en el Boletín Oficial de la Provincia).
3. **Contenido mínimo obligatorio de la Sede electrónica (artículo 11 RD 203/2021)**:
4. Identificación de la sede, de su titular y de los órganos responsables de su gestión.
5. Información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede o información equivalente.
6. **Fecha y hora oficial sincronizada**, garantizada por el Real Instituto y Observatorio de la Armada.
7. **Calendario de días inhábiles** aplicable al ámbito territorial del órgano o entidad titular.
8. Catálogo o inventario de servicios y procedimientos disponibles con indicación de plazos máximos de resolución y efectos del silencio.

9. Sistemas de identificación y firma electrónica admitidos.
10. Enlace al **Registro Electrónico General** de la entidad.
11. Acceso al **Tablón de Edictos Electrónico**.
12. Verificación de los certificados de la sede y herramientas de cotejo de documentos firmados con CSV.
13. Buzón general de quejas y sugerencias.

4.2. El Punto de Acceso General electrónico (PAGe)

El **artículo 39 de la LRJSP** y los **artículos 13 y 14 del RD 203/2021** regulan el Punto de Acceso General electrónico:

- Es el portal web que actúa como puerta de entrada unificada para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información, procedimientos y servicios del sector público.
- En la Administración General del Estado, el PAGe se materializa en el portal `administracion.gob.es` e integra la **Carpeta Ciudadana**, donde cada persona puede consultar sus expedientes abiertos, notificaciones pendientes, bienes registrados o datos del padrón.
- En la Administración Local, el **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** dispone de su propia sede electrónica corporativa (`sede.utrera.org`), que funciona como sede electrónica y punto general de acceso municipal.

---

5. Registros electrónicos

5.1. El Registro Electrónico General (artículo 16 de la LPACAP)

Cada Administración pública dispondrá de un único **Registro Electrónico General** en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo.

Sus reglas de funcionamiento son:

1. **Asiento registral automático**: Todo asiento emitirá automáticamente un **recibo justificativo** que contendrá: número de registro individualizado, fecha y hora de presentación, identificación del remitente, órgano destinatario y copia autenticada del documento presentado con su huella digital y firma electrónica.
2. **Interconexión registral**: Todos los registros electrónicos deben ser plenamente interoperables entre sí a través del Sistema de Interconexión de Registros (**SIR**), permitiendo que un escrito presentado en el Ayuntamiento de Utrera sea transmitido digitalmente en cuestión de segundos a un ministerio o a la Junta de Andalucía.
3. **Tratamiento de documentos en soporte papel presentados presencialmente (artículo 16.5 LPACAP)**:

> *"Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas deberán ser **digitalizados** en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros en el acto, por el funcionario que reciba la documentación, para su incorporación al expediente administrativo electrónico, **devolviéndose los originales al interesado**, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización."*

5.2. Cómputo de plazos en registros electrónicos (artículo 31 de la LPACAP)

El régimen de cómputo de plazos en el canal electrónico es objeto primordial de preguntas en exámenes selectivos:

1. **Disponibilidad permanente**: Los registros electrónicos permitirán la presentación de documentos **todos los días del año durante las veinticuatro horas** (24/7/365).
2. **Efecto de la presentación en día inhábil (artículo 31.2.a LPACAP)**:

> *"La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la **primera hora del primer día hábil siguiente**, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil."*

1. **Inicio del cómputo de plazos para la Administración y el interesado (artículo 31.2.b y c LPACAP)**:
2. El cómputo de plazos que deban cumplir las **Administraciones Públicas** vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración.
3. El cómputo de plazos que deban cumplir los **interesados** se rige por el calendario de días inhábiles fijado en la sede electrónica del registro actuante.
4. Cuando concurran razones de interrupción técnica del servicio no planificada, la Administración deberá publicar en la sede una incidencia técnica, **prorrogando de forma automática los plazos de vencimiento** por el tiempo que hubiese durado la caída del sistema (**artículo 32.4 LPACAP**).

---

6. Notificaciones electrónicas

6.1. Marco normativo y la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú)

Las notificaciones electrónicas se regulan en los **artículos 41 a 44 de la LPACAP** y en los **artículos 41 a 45 del Real Decreto 203/2021**:

- Se practicarán de forma preferente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte legalmente obligado (**artículo 14.2 LPACAP**) o haya optado expresamente por este medio.
- El canal preferente a nivel estatal es la **Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú)**, accesible desde cualquier dispositivo, complementada por las sedes electrónicas de cada organismo.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|            CICLO DE VIDA DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (LPACAP)        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. EMISIÓN: Acto dictado por el órgano competente.                     |
|                                                                         |
|  2. PUESTA A DISPOSICIÓN: Depósito formal en la DEHú o Sede Electrónica.|
|     - Aviso de cortesía (email / SMS al móvil): Informativo y potestativo.|
|                                                                         |
|  3. PLAZO DE COMPARECENCIA: DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde el depósito. |
|                                                                         |
|     +- SI ACCEDE AL CONTENIDO dentro de los 10 días:                    |
|     |  ===> Notificación PRACTICADA y EFICAZ en ese momento exacto.     |
|     |                                                                   |
|     +- SI NO ACCEDE al transcurrir los 10 días naturales:               |
|        ===> Notificación RECHAZADA por ministerio de ley (Art. 43.2).   |
|        ===> Se tiene por EFECTUADO el trámite y continúa el procedimiento.|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

6.2. Reglas procedimentales de la notificación electrónica

1. **Aviso de cortesía o puesta a disposición (artículo 41.6 LPACAP)**:
2. Con independencia de que la notificación se practique en papel o electrónicamente, la Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación.
3. **Regla de examen crucial**: *"La falta de práctica de este aviso* ***no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida****."*
4. **Momento en que se entiende practicada (artículo 43.1 LPACAP)**:
5. La notificación se entenderá practicada en el momento en que se produzca el **acceso a su contenido**, quedando constancia fehaciente de la fecha y hora de apertura en los servidores de la sede.
6. **Rechazo de la notificación por transcurso del plazo (artículo 43.2 LPACAP)**:
7. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá **rechazada** cuando hayan transcurrido **diez (10) días naturales** desde la

puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

8. Operado el rechazo legal, se entenderá producido el trámite a todos los efectos y el procedimiento continuará su curso ordinario.
9. **Notificación infructuosa (artículo 44 LPACAP)**:
10. Cuando intentada la notificación no se hubiese podido practicar, o se ignore el lugar de notificación, se publicará mediante anuncio en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)** a través del **Tablón Edictal Único (TEU)**.

---

7. Publicaciones electrónicas

7.1. Régimen del artículo 45 de la LPACAP

La publicación electrónica surte los mismos efectos que la notificación individualizada en los siguientes supuestos:

1. Actos dirigidos a una **pluralidad indeterminada de personas** (convocatorias generales, listas de admitidos a procesos de empleo público).
2. Actos integrantes de procedimientos de **concurrencia competitiva** (subvenciones, premios, licitaciones).
3. Cuando la Administración estime que la notificación individual es insuficiente o concurran razones de interés público.

7.2. Edición electrónica de los Diarios Oficiales y Tablones Electrónicos

1. **Diarios Oficiales electrónicos**: La edición digital y electrónica del **Boletín Oficial del Estado (BOE)**, del **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)** y del **Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP)** tiene carácter oficial y auténtico con plena validez jurídica a todos los efectos (**artículo 38.4 LRJSP**).
2. **El Tablón de Edictos Electrónico municipal**:
3. Sustituye íntegramente al antiguo tablón de anuncios físico ubicado en la casa consistorial.
4. La publicación de anuncios, edictos y resoluciones en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Utrera (`sede.utrera.org`) garantiza la constancia fidedigna de la fecha de inicio y finalización del periodo de exposición pública mediante sello electrónico y firma temporal.

---

8. El archivo electrónico único

8.1. Regulación en la LPACAP y en la LRJSP

El tratamiento digital integral exige que la conservación de la documentación generada se efectúe mediante repositorios digitales permanentes:

- El **artículo 17 de la LPACAP** dispone que cada Administración deberá mantener un **archivo electrónico único** de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
- El **artículo 46 de la LRJSP** impone a todas las Administraciones la obligación de conservar en soporte electrónico todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo.

8.2. El Expediente Administrativo Electrónico (artículo 70 de la LPACAP)

El expediente administrativo digital se define como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a

ejecutarla:

1. **Estructura y requisitos obligatorios (artículo 70.2 LPACAP)**:
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos y notificaciones deban integrarlo.
3. Debe constar de un **índice electrónico autenticado** mediante firma electrónica o sello cualificado de la Administración actuante.
4. El índice electrónico garantiza la **integridad del expediente** y permite su foliación electrónica segura sin que puedan alterarse ni intercalarse documentos sin dejar rastro de auditoría.
5. **Documentos excluidos del expediente (artículo 70.4 LPACAP)**:
6. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter de auxiliar o de apoyo (borradores, notas de trabajo, comunicaciones internas informales o resúmenes sin trascendencia formal).

8.3. Marcos técnicos de seguridad e interoperabilidad: ENI y ENS

La validez jurídica y conservación a largo plazo del archivo digital descansan en dos normas troncales:

1. **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) (Real Decreto 4/2010, de 8 de enero)**:
2. Regula las condiciones técnicas para que los documentos y expedientes electrónicos generados por una Administración (ej. Ayuntamiento de Utrera) puedan ser leídos, interpretados y transferidos a otra Administración (ej. Junta de Andalucía, AGE o Poder Judicial) sin degradación de metadatos ni pérdida de validez jurídica.
3. Fija la **Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI)** de Documento Electrónico, Expediente Electrónico, Digitalización y Política de Firma.
4. **Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo)**:
5. Sustituyó al antiguo RD 3/2010. Fija los principios básicos y requisitos mínimos de seguridad que garanticen adecuadamente la seguridad de los servicios y la información tratada.
6. Establece las dimensiones de seguridad: **Disponibilidad, Autenticidad, Integridad, Confidencialidad y Trazabilidad (D-A-I-C-T)**.

---

9. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

9.1. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Utrera y el catálogo de trámites sociales

El Excmo. Ayuntamiento de Utrera dispone de su sede electrónica corporativa en la dirección oficial `sede.utrera.org`. Dentro de su catálogo de trámites, el Área de Servicios Sociales, Infancia y Educación cuenta con procedimientos específicos de tramitación telemática:

- Solicitud de Ayudas de Emergencia Social y prestaciones económicas para necesidades básicas.
- Inscripción en programas socioeducativos y talleres de prevención comunitaria.
- Altas e informes en el marco del **Programa Municipal de Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar (EMAE)**.
- Solicitudes de bonificaciones tributarias y tarifas sociales del agua o basura para familias monoparentales o con ingresos por debajo del IPREM.

9.2. Mitigación de la brecha digital y la intervención del Educador/a Social

La digitalización forzosa genera un grave riesgo de exclusión administrativa (*brecha digital*) que impacta directamente en las familias atendidas por los Servicios Sociales de Utrera (calle Catalina de Perea, 32):

1. **Garantía del canal no electrónico para personas físicas (artículo 14.1 LPACAP)**:
2. Las personas y familias atendidas en zonas vulnerables como la **Barriada El Tinte** o las pedanías rurales (**Guadalema de los Quintero, Trajano, Pinzón**) no forman parte de los sujetos obligados del artículo 14.2 LPACAP.
3. El/la Educador/a Social debe velar por que el Ayuntamiento no vulnere este derecho básico: la persona en exclusión social tiene derecho inalienable a presentar su documentación en papel, a ser notificada en su domicilio físico y a no ser rechazada en ventanilla por carecer de firma digital o teléfono inteligente.
4. **Asistencia por funcionario habilitado (artículo 12 LPACAP)**:
5. Para agilizar trámites urgentes (como la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía - Rmisa, el Ingreso Mínimo Vital o prestaciones ante la Delegación Territorial de la Junta), el/la profesional o el personal administrativo adscrito a Servicios Sociales actúa como **funcionario habilitado**.
6. Con el consentimiento expreso y por escrito del interesado, se realiza la identificación y firma telemática en el Registro Electrónico General de Utrera, garantizando la presentación en plazo sin que la falta de medios electrónicos de la familia perjudique el acceso a la prestación vital.

9.3. Protección de datos de menores y seguridad en el expediente electrónico

En los expedientes tramitados por los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y programas de absentismo de Utrera se manejan datos de especial sensibilidad (salud física y mental, toxicomanías, violencia de género, desprotección de menores, valoraciones del instrumento **VALÓRAME** y hojas de detección del **SIMIA**):

- **Aplicación del ENS (categoría ALTA en confidencialidad e integridad)**: Los documentos electrónicos del expediente social no pueden alojarse en discos locales ni compartirse por canales no corporativos; deben custodiarse en el gestor de expedientes municipal con cifrado robusto y control estricto de accesos por perfiles de usuario.
- **Principio de proporcionalidad y acceso restringido (artículo 5 del RGPD y LOPDGDD 3/2018)**: Solo los miembros del equipo interdisciplinar asignados formalmente al caso (Educador Social, Trabajador Social, Psicólogo) tienen acceso a los informes socioeducativos integrados en el archivo electrónico único municipal.

---

10. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Art. 14.1 LPACAP**: Las personas físicas tienen el **derecho potestativo** de elegir en todo momento si se comunican con la Administración por medios electrónicos o en papel.
2. **Art. 14.2 LPACAP**: Sujetos obligados: personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados profesionales, empleados públicos (por su condición) y sus representantes.
3. **Art. 12.2 LPACAP**: Los funcionarios habilitados pueden identificar y firmar en nombre de personas que no dispongan de medios, previo **consentimiento expreso y escrito**.
4. **Art. 5.6 LPACAP**: Los poderes inscritos en el Registro de Apoderamientos tienen una validez máxima de **cinco (5) años**, prorrogable por periodos sucesivos de cinco años.
5. **Art. 11.2 LPACAP**: La firma electrónica es preceptiva solo en 5 supuestos: **solicitudes, declaraciones responsables/comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia**.
6. **Art. 38.1 LRJSP**: Define la Sede electrónica como la dirección electrónica disponible cuya titularidad corresponde a una AAPP.
7. **RD 203/2021**: Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (aprobado el 30 de marzo de 2021).

8. **Art. 41 LRJSP**: La Actuación Administrativa Automatizada (AAA) se realiza sin intervención directa de persona física.
9. **Art. 42 LRJSP**: Sistemas de firma en AAA: **sello electrónico** y **Código Seguro de Verificación (CSV)**.
10. **Art. 16.1 LPACAP**: Cada Administración dispondrá de un único **Registro Electrónico General**.
11. **Art. 16.5 LPACAP**: Documentos presentados en papel se **digitalizan de inmediato en la oficina de registro y se devuelven los originales** al interesado.
12. **Art. 31.1 LPACAP**: Los registros electrónicos están disponibles **todos los días del año durante las 24 horas** (24/7/365).
13. **Art. 31.2.a LPACAP**: Entrada en día inhábil se considerará efectuada en la **primera hora del primer día hábil siguiente**.
14. **Art. 41.6 LPACAP**: El aviso al móvil/email sobre la puesta a disposición de una notificación es informativo: su falta **no invalida la notificación**.
15. **Art. 43.2 LPACAP**: Notificación electrónica se entiende rechazada a los **diez (10) días naturales** sin acceder al contenido.
16. **Art. 44 LPACAP**: La notificación infructuosa se publica en el **Tablón Edictal Único del BOE (TEU)**.
17. **Art. 17.1 LPACAP**: Obligación de cada Administración de mantener un **archivo electrónico único** de procedimientos finalizados.
18. **Art. 70.2 LPACAP**: El expediente electrónico se compone de documentos electrónicos foliados mediante un **índice electrónico autenticado**.
19. **Art. 70.4 LPACAP**: Se excluyen del expediente administrativo electrónico la información auxiliar, notas de trabajo y borradores.
20. **RD 4/2010**: Regula el **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)**.
21. **RD 311/2022**: Regula el **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)**, sustituyendo al RD 3/2010.
22. **Ley 6/2020**: Regula aspectos de los servicios electrónicos de confianza (derogó la Ley 59/2003 de firma electrónica).

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y PROCEDIMIENTO (LPACAP)

================================================================================


 1. RELACIÓN ELECTRÓNICA (Art. 14 LPACAP)

 2. Personas físicas : DERECHO de opción (electrónico / papel, modificable).

 3. Obligados (14.2) : Personas jurídicas + Entidades sin personalidad + Colegiados


+ Empleados públicos (por su cargo) + Representantes.


  • Asistencia (12)  : Funcionario habilitado (consentimiento expreso del interesado).

  • Apoderamientos   : Validez máxima de 5 años prorrogables (Art. 5.6 LPACAP).



 1. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA (Arts. 9, 10 y 11 LPACAP)

 2. Para navegar/consultar: Basta IDENTIFICACIÓN (Cl@ve, certificados, DNIe).

 3. Para comprometer      : Obligatoria FIRMA (Solicitudes, declaraciones/comunicaciones,


recursos, desistimientos, renuncias).


  • En AAPP               : Sello electrónico + CSV en AAA (Art. 42 LRJSP).



 1. SEDE Y REGISTROS (Art. 38 LRJSP + Arts. 16 y 31 LPACAP)

 2. Sede Electrónica : Dirección electrónica titularidad AAPP (creación por norma).

 3. Registro único   : Un REG por AAPP interconectado por SIR.

 4. Papel en ventanilla: DIGITALIZACIÓN inmediata y DEVOLUCIÓN del original (16.5).

 5. Cómputo plazos   : Abierto 24/7/365. Entrada en inhábil = 1ª hora del primer hábil.



 1. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (Arts. 40 a 44 LPACAP)

 2. Canal preferente : Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o Sede.
```

```
3. Aviso cortesía   : Email/móvil potestativo (su omisión NO anula la notificación).

4. Rechazo legal    : 10 DÍAS NATURALES sin acceder = trámite efectuado.

5. Infructuosa      : Publicación obligatoria en Tablón Edictal Único del BOE.



1. EXPEDIENTE Y ARCHIVO (Art. 17 y 70 LPACAP + ENI / ENS)

2. Expediente       : Documentos + ÍNDICE ELECTRÓNICO FIRMADO (foliación segura).

3. Exclusiones      : Borradores, notas internas y datos auxiliares (70.4).

4. Marcos técnicos  : ENI (RD 4/2010, interoperabilidad) + ENS (RD 311/2022, seguridad).


================================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿Están obligadas todas las personas físicas a tramitar electrónicamente sus solicitudes?**
2. *Trampa*: Responder que con la Ley 39/2015 toda la ciudadanía está obligada al canal electrónico.
3. *Clave test*: **Falso**. Conforme al **artículo 14.1 de la LPACAP**, las personas físicas tienen el **derecho potestativo** de elegir en todo momento si se relacionan en papel o por medios electrónicos. Solo están obligadas las personas jurídicas y colectivos tasados en el artículo 14.2 o por disposición reglamentaria justificada (art. 14.3).

1. **¿En qué plazo se entiende rechazada la notificación electrónica: días hábiles o naturales?**
2. *Trampa*: Considerar que al ser plazos del procedimiento administrativo se computan como días hábiles.
3. *Clave test*: El **artículo 43.2 de la LPACAP** establece de forma taxativa que el rechazo se produce por el transcurso de **diez (10) días NATURALES** desde la puesta a disposición sin acceder al contenido.

1. **¿La falta de envío del aviso al teléfono móvil anula la notificación practicada?**
2. *Trampa*: Invocación de nulidad por no haber recibido el SMS o correo de aviso de puesta a disposición.
3. *Clave test*: **Falso**. El **artículo 41.6 de la LPACAP** dispone expresamente que *"La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida"*.

1. **¿Se necesita firma electrónica para consultar un expediente o presentar una simple queja?**
2. *Trampa*: Exigir firma electrónica cualificada para cualquier acceso telemático a la sede.
3. *Clave test*: No. Para la mera consulta, navegación o personación basta la **identificación**. La firma electrónica solo es exigible por ley en los cinco supuestos tasados del **artículo 11.2 de la LPACAP** (solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimiento y renuncia).

1. **¿Qué ocurre si se presenta una solicitud electrónica un domingo a las 23:00 horas?**
2. *Trampa*: Creer que el registro la rechaza por estar fuera de horario o que se considera presentada el domingo.
3. *Clave test*: El registro la recibe válidamente (abierto 24/7/365), pero a efectos de cómputo de plazos se entenderá presentada formalmente en la **primera hora del primer día hábil siguiente** (el lunes a las 00:00:01 horas), conforme al **artículo 31.2.a de la LPACAP**.

1. **¿Qué debe hacer el funcionario de registro ante un ciudadano que aporta un original en papel?**
2. *Trampa*: Quedarse con el original en papel y remitirlo por correo interno al departamento gestor.
3. *Clave test*: Conforme al **artículo 16.5 de la LPACAP**, el funcionario debe **digitalizar en el acto el documento** para incorporarlo al expediente electrónico y **devolver de inmediato el documento original en papel al interesado**.

1. **¿Forman parte del expediente administrativo electrónico los borradores y notas de trabajo?**
2. *Trampa*: Considerar que todo documento generado por el técnico debe incorporarse al expediente electrónico.
3. *Clave test*: **Falso**. El **artículo 70.4 de la LPACAP** excluye de forma taxativa del expediente administrativo la información que tenga carácter de auxiliar o de apoyo (notas de trabajo, borradores, resúmenes informales).

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Intervención y brecha digital en Servicios Sociales**: Ante una madre usuaria de la **Barriada El Tinte** que acude al Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) solicitando con urgencia una Ayuda Económica Familiar para evitar el corte de luz, pero que carece de certificado digital, ordenador y teléfono inteligente, el/la Educador/a Social actúa conforme a las garantías de la LPACAP:
- Hace valer el **artículo 14.1 LPACAP**: al ser persona física no obligada, tiene derecho pleno a tramitar en papel presencialmente.
- Para evitar demoras que perjudiquen a los menores, el profesional canaliza la solicitud a través del **artículo 12.2 de la LPACAP**: recaba el consentimiento expreso y por escrito de la usuaria para que el personal habilitado del Ayuntamiento firme e inscriba la solicitud en el Registro Electrónico General de la Sede (`sede.utrera.org`), adjuntando los documentos digitalizados (art. 16.5 LPACAP).
- **Protección del menor y archivo seguro**: El informe social y educativo derivado del caso, con valoraciones del sistema **VALÓRAME**, se incorpora al gestor de expedientes municipal en estricto cumplimiento del **Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022)**, restringiendo el acceso únicamente a los técnicos asignados y garantizando la confidencialidad de la infancia frente a accesos no autorizados.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP): Artículos 9 a 17, 26 a 32, 40 a 45 y 70. BOE consolidado.
- **Ley 40/2015, de 1 de octubre**, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): Artículos 38 a 46 y 156. BOE consolidado.
- **Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo**, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. BOE consolidado.
- **Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (eIDAS)**, de 23 de julio de 2014. DOUE consolidado.
- **Ley 6/2020, de 11 de noviembre**, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. BOE consolidado.

- **Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo**, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). BOE consolidado.
- **Real Decreto 4/2010, de 8 de enero**, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). BOE consolidado.
- **Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Utrera**: Portal oficial de servicios telemáticos y registro. sede.utrera.org.